Le Droit de l’IA

Les fondamentaux de l’IA et du Droit applicable

Philippe NICOLAS

10/02/2026

Le Droit de l’IA

1 -Problématiques et enjeux

2 – L’AI Act

3 –Les sanctions

Le Droit de l'IA
problématique et enjeux

- La croissance fulgurante de l'IA intervient, spécifiquement en UE dans un cadre juridique du numérique déjà bien installé avec comme objectif : **La sauvegarde des principes fondateurs de l'UE** au travers plusieurs axes :

➔ Respect des Droits de l'homme (Article 2 du TUE)

➔ Respect des principes de la Charte des Droits fondamentaux de l'UE (intégrée en décembre 2009 Article 51 §1 dans le socle institutionnel fondamental)

➔ Respect des principes de la Convention européenne des Droits de l'homme (CEDH – Article 1er)

Le droit de l'IA problématique - principes de droit

- Ces textes énoncent plusieurs droits fondamentaux en UE :

➔Respect de la vie privée

➔Protection des données

➔Principe de non discrimination

➔Libre accès à la justice et capacité à faire valoir ses droits

- Le postulat de **l'Agence européenne des droits fondamentaux** est que la mise en œuvre de la sauvegarde de ces principes doit intervenir au travers une logique mêlant **analyse d'impact de l'IA,** volontarisme dans la **protection des données** et **droit à l'information** renforcé, dés que des décisions imposées aux citoyens de l'UE sont fondées sur des traitements automatisés d'où sont issues des **décisions ou textes normatifs**

Le Droit de l’IA – Les dispositions de l’AI Act

Les cibles de l’AI Act

- Cette proposition législative vise à encadrer l’utilisation de l’IA au sein de l’Union européenne en établissant des règles strictes pour protéger les droits des citoyens tout en favorisant l’innovation. L’*AI Act* repose **sur trois principes fondamentaux :**

➔ **la protection des droits fondamentaux :** en cohérence avec le RGPD, l’*AI Act* entend garantir que l’IA respecte les **droits** et les **valeurs fondamentales** de l’Union européenne ;

➔ **la promotion de l’innovation :** l’objectif est de soutenir le développement de technologies d’IA tout en assurant un usage **éthique** et **sécurisé** ;

➔ **l’harmonisation juridique :** il s’agit de créer un **cadre réglementaire** cohérent à l’échelle européenne, appliqué uniformément dans tous les États membres.

Les cibles de l’AI Act

- **L’AI Act** concerne un large éventail d’acteurs impliqués dans le cycle de vie des systèmes d’IA, dès lors que leurs services sont distribués ou utilisés au sein de l’Union européenne. Trois catégories principales sont identifiées :

➔ **les fournisseurs :** créateurs ou développeurs de systèmes d’IA, responsables de la conformité technique de leurs produits avec les exigences réglementaires

➔ **les distributeurs :** entités qui commercialisent ou fournissent des solutions d’IA à d’autres organisations, tenues de vérifier que les systèmes respectent les normes en vigueur

➔ **les utilisateurs :** organisations qui intègrent directement des systèmes d’IA dans leurs processus internes, comme l’automatisation des tâches RH, le tri de CV ou la gestion de la relation client

- Ainsi, que l’on soit développeur, intégrateur ou utilisateur, **l’AI Act** impose des **obligations spécifiques** pour assurer une utilisation responsable et conforme des technologies d’IA

Les cibles de l'AI Act

- Un des éléments centraux de **l'AI Act** est la **catégorisation des systèmes d'IA** selon **quatre niveaux de risques**, déterminant les **contraintes** et **obligations** applicables :

➔ **le risque inacceptable :** ces systèmes sont strictement interdits. Ils incluent les IA utilisant des techniques subliminales pour manipuler les comportements humains, altérer le jugement ou causer des préjudices importants

➔ **le risque élevé :** ces systèmes ne sont pas prohibés, mais doivent respecter des exigences strictes en matière de gestion des risques, de transparence et d'évaluation. Par exemple, les IA utilisées dans les processus de recrutement automatisé doivent fournir des garanties sur les méthodes de sélection et les critères d'évaluation, avec une intervention humaine appropriée

➔ **le risque limité :** ces systèmes sont soumis à des obligations de transparence, et leur utilisation repose sur des codes de conduite encore en cours d'élaboration

➔ **le risque minimal :** ces systèmes présentent un impact négligeable et sont soumis à peu de contraintes réglementaires

Les enjeux de l’AI Act

- Les enjeux majeurs comprennent :

➔ **un équilibre entre innovation et protection :** trouver le juste milieu entre encourager l’innovation technologique et assurer la protection des droits fondamentaux est un défi de taille

➔ **une gestion des biais et de l’éthique :** les systèmes d’IA peuvent reproduire ou amplifier des biais existants. Il est crucial de développer des méthodes pour identifier et corriger ces biais afin de garantir une justice algorithmique

➔ **la transparence et explicabilité :** les algorithmes d’IA sont souvent opaques. Promouvoir la transparence et l’explicabilité des systèmes est essentiel pour instaurer la confiance des utilisateurs et faciliter le contrôle réglementaire

➔ **une formation et sensibilisation :** les entreprises et les individus doivent être formés aux enjeux de l’IA pour une utilisation responsable et éclairée. La sensibilisation est indispensable pour prévenir les dérives potentielles

Les enjeux et les obligations de l’AI Act

- Les systèmes d’IA à haut risque, utilisés notamment dans les **processus RH** (**tri de CV**, **entretiens vidéo automatisés**, **tests prédictifs**), sont particulièrement concernés par les dispositions de l’AI Act. Ces systèmes devront satisfaire à des **critères stricts de transparence**, de gestion des biais et de documentation des processus utilisés
- Les entreprises devront également mettre en place des **évaluations régulières des risques associés à l’utilisation de l’IA** et prévoir des mesures correctives en cas de détection de biais ou de problèmes. De plus, l’obtention d’un **certificat de conformité** sera nécessaire pour continuer à utiliser légalement ces systèmes

Artificial Intelligence Act (AI Act)

Le Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2024, établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle.

→ Premier acte législatif sur l'intelligence artificielle

OBJECTIFS

- Garantir que les systèmes d'IA mis sur le marché de l'UE sont sûrs et respectent les droits fondamentaux ;
- Promouvoir l'adoption d'une IA axée sur l'humain et digne de confiance ;
- Assurer la sécurité juridique pour faciliter l'investissement et l'innovation dans l'IA ;
- Améliorer la gouvernance et l'application effective du droit de l'UE en matière de droits fondamentaux et d'exigences de sécurité applicables aux systèmes d'IA ;
- Faciliter le développement d'un marché unique pour des applications d'IA conformes aux principes de l'UE et fiables, et prévenir la fragmentation du marché.

→ **Champ d'application territorial :**

- Opérateurs dans l'UE ;
- Effet extraterritorial pour les opérateurs en dehors de l'UE

→ **Champ d'application matériel :**

Les opérateurs de système d'IA :

- Fournisseurs (développeurs) ;
- « Déployeurs » (utilisateurs pour une activité professionnelle) ;
- Importateurs ;
- Distributeurs,
- Etc.

Artificial Intelligence Act (AI Act) - Obligations

Obligation générale

Article 4 : Les fournisseurs et les **déployeurs** de systèmes d'IA prennent des mesures pour garantir, dans toute la mesure du possible, un **niveau suffisant de maîtrise de l'IA** pour leur personnel et les autres personnes s'occupant du fonctionnement et de l'utilisation des SIA pour leur compte.

→ **Obligation pour les entreprises de former les utilisateurs aux outils d'IA proposés en leur sein.**

Pour les SIA à haut risque :

Des obligations principalement à la charge des fournisseurs de SIA

- Mise en place de systèmes de gestion des risques et de la qualité (art. 8 et 9)
- Gouvernance efficace des données (art. 10)
- Documentation technique (art. 11)
- Tenue de registres (art. 12)
- **Fourniture d'une notice d'utilisation transparente aux utilisateurs** (article 13)
- Surveillance humaine (art. 14)
- Evaluation de conformité préalable à la mise sur le marché (art. 43)
- Surveillance et notification des incidents et dysfonctionnements (art. 62)
- Etc.

Des obligations à la charge des « déployeurs » (utilisateurs)

Article 26 : Les déployeurs de systèmes d'IA à haut risque :

- **Prennent les mesures et techniques organisationnelles** appropriées afin de garantir qu'ils utilisent ces systèmes conformément aux notices d'utilisation qui les accompagnent ;
- **Confient le contrôle humain** à des personnes physiques qui disposent des compétences, de la formation, de l'autorité ainsi que du soutien nécessaire ;
- **S'ils exercent un contrôle sur les données** d'entrée, ils veillent à ce que ces dernières soient pertinentes et suffisamment représentatives au regard de la destination du système d'IA à haut risque ;
- **Surveillent le fonctionnement du SIA** sur la base de la notice d'utilisation et, le cas échéant, informent les fournisseurs, les distributeurs voire les autorités de surveillance du marché (si incident grave) ;
- **Assurent la tenue des journaux** générés automatiquement par ce SIA (s'ils sont sous leur contrôle) ;
- **Informent les représentants** des travailleurs et les travailleurs concernés ;
- **Réalisent des analyses d'impact** relative à la protection des données.

Artificial Intelligence Act (AI Act) - Catégorisation

Risque inacceptable : SIA interdits

Haut risque : Utilisation comme composant de sécurité de certains produits, identification biométrique à distance (en dehors des forces de l'ordre), infrastructures critiques, éducation, emploi, etc.

SIA spécifiques : Obligations de transparence pour certains SIA (qui interagissent avec des personnes physiques, IA générative, deepfake)

Usage général (modèle qui est capable d'exécuter de manière compétente un large éventail de tâches) : Obligations spécifiques pour ces SIA, et spécifiquement pour les modèles d'IA à usage général présentant un risque systémique

Systèmes d'IA interdits

- Exploitation de vulnérabilités ou déploiement de techniques subliminales d'influence des utilisateurs
- Notation sociale, évaluation ou classification des personnes
- Déduction des émotions sur le lieu de travail ou dans les établissements d'enseignement
- *Scraping* non ciblé d'images de visages sur le Web ou via CCTV exclusivement à des fins de reconnaissance faciale
- Utilisation par les forces de l'ordre de systèmes d'identification biométrique à distance en temps réel dans les espaces publics
- Catégorisation biométrique pour déduire des données sensibles telles que la race, l'orientation sexuelle ou les croyances religieuses
- Prédiction d'infractions pénales commises par les individus (profilage, etc.)

Artificial Intelligence Act (AI Act) - Obligations

Pour les SIA spécifiques:

Obligations de transparence à la charge des « déployeurs »

- Les déployeurs d'un système de reconnaissance des émotions ou d'un système de catégorisation biométrique doivent informer les personnes physiques qui y sont exposées du fonctionnement du système et doivent traiter les données à caractère personnel conformément au RGPD (art. 50.3).
- Les déployeurs d'un SIA qui manipule des images ou des contenus audio ou vidéo constituant un hypertrucage, ou des textes publiées dans le but d'informer le public sur des questions d'intérêt public, doivent indiquer que les contenus ou textes ont été générés ou manipulés par une IA (article 50.4).

Le règlement européen sur l'IA impose peu d'obligations aux utilisateurs de SIA, sauf s'ils sont classifiés à haut risque.

SANCTIONS

7 % Du CA annuel mondial total de l'exercice précédent ou 35 M€	3 % Du CA annuel mondial total de l'exercice précédent ou 15 M	1 % Du CA annuel mondial total de l'exercice précédent, ou 7,5 M€
Pour non-respect de l'interdiction des SIA présentant un risque inacceptable	Pour non-respect des autres dispositions (obligations fournisseurs, obligation déployeurs, etc.)	Pour la fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses aux organismes notifiées ou autorités nationales compétentes en réponse à une demande

Artificial Intelligence Act (AI Act) - Calendrier

Entrée en vigueur du règlement le 1er août 2024

2 février 2025

Interdiction relatives aux systèmes d'IA présentant des risques inacceptables et obligation générale de formation

2 août 2025

Application des règles pour les modèles d'IA à usage général (exigences de transparence).

Nomination des autorités compétentes au niveau national

2 août 2026

La plupart des dispositions de l'AI Act deviennent applicables

Bac à sable réglementaire (autorités)

2 août 2027

Application des obligations relatives aux systèmes d'IA à haut risque soumis à des textes d'harmonisation de l'Union.

Articulation RGPD et IA

L'AI Act ne remplace pas le RGPD : les deux textes se complètent

→ Le RGPD peut s'appliquer aux systèmes d'IA :

- Pendant la phase de développement ;
- Pendant la phase de déploiement.

Les deux textes sont applicables (ex. SIA à haut risque traitant des données personnelles)

Un seul texte s'applique

- SIA non soumis à l'AIA mais traitant des données personnelles
- SIA à haut risque ne traitant pas de données personnelles

Aucune des deux réglementations ne s'applique (ex. SIA à risque minimal ne traitant pas de données personnelles)

Règles applicables de l'AI Act	Application du RGPD
Systèmes d'IA interdits	Systématiquement.
Modèle d'IA à usage général (y compris à risque systémique)	Quasi-systématiquement (utilisation de données personnelles pour leur entrainement)
Systèmes d'IA à haut risque	Dans de très nombreux cas (sauf exceptions, e.g. systèmes d'IA des infrastructures critiques, des véhicules agricoles, des ascenseurs, etc.)
Systèmes d'IA à risque spécifique en matière de transparence	Dans certains cas (e.g., systèmes destinés à interagir directement avec des personnes physiques)

Articulation RGPD et IA

FAQ CNIL sur le déploiement d'une IA générative

Le 18 juillet 2024, la CNIL a publié une FAQ sur l'utilisation d'un SIA génératif (capable de créer du contenu : texte, images, code, etc.)

La CNIL expose :

- Les **bénéfices, limitations et risques** de ces systèmes d'IA (ex. risque d'erreurs plausibles, désinformation, information permettant des activités illégales)
- Les **approches disponibles** aujourd'hui pour utiliser l'IA générative et les modes de déploiement (ex. modèle sur étagère, développement de modèles propres, *cloud, on premise*, etc.) ainsi que des recommandations pour **choisir le système le plus adapté au regard des risques encourus** (ex. en tenant compte de la sécurité générale de l'outil, sa robustesse, l'absence de biais, sa conformité aux règles applicables)
- L'importance de **l'information** et la **sensibilisation** des utilisateurs finaux sur le fonctionnement de leurs systèmes d'IA générative, limites de ces systèmes, usages autorisés/interdits et sur l'utilisation des données personnelles
- L'importance d'un mécanisme facile et accessible pour que les personnes concernées puissent exercer leurs droits

En synthèse, la CNIL recommande de :

- Partir d'un besoin concret (éviter de déployer un SIA sans but précis)
- Encadrer les usages (en définissant une liste d'utilisations autorisées et interdites compte tenu des risques (ex. ne pas fournir des données personnelles au système)
- Choisir un système robuste et un mode de déploiement sécurisé (ex. en privilégiant le recours à des systèmes locaux, sécurisés et spécialisés)
- Former et sensibiliser les utilisateurs finaux

Articulation RGPD et IA

Avis de l'EDPB n°28/2024 (17/12/2024) sur l'utilisation de données personnelles pour le développement et le déploiement de modèles d'IA

L'autorité de surveillance irlandaise a demandé à l'EDPB de donner son avis sur le sujet en vue d'une harmonisation réglementaire à l'échelle européenne.

A retenir

La demande portait sur :

- Quand et comment un modèle d'IA peut-il être considéré comme « anonyme » ?
- Comment les responsables peuvent-ils démontrer l'adéquation de l'intérêt légitime comme base légale ?
- Quelles sont les conséquences du traitement illégal de données personnelles sur le développement et le déploiement des modèles d'IA.

Anonymat des modèles d'IA : Le CEPD souligne que l'anonymat doit être évalué au cas par cas. Un modèle d'IA ne peut être considéré comme anonyme que si la probabilité d'extraction directe ou indirecte des données personnelles est insignifiante.

Intérêt légitime : Le CEPD rappelle qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les bases légales du RGPD. Les responsables doivent identifier la base légale appropriée pour leurs activités de traitement. Le traitement peut reposer sur l'intérêt légitime, mais seulement s'il est démontré que le traitement est strictement nécessaire à la poursuite de cet intérêt et que la mise en balance des droits est respectée.

Traitement illégal : Si un modèle est développé avec des données traitées illégalement, cela peut affecter sa légalité, sauf s'il est anonymisé.

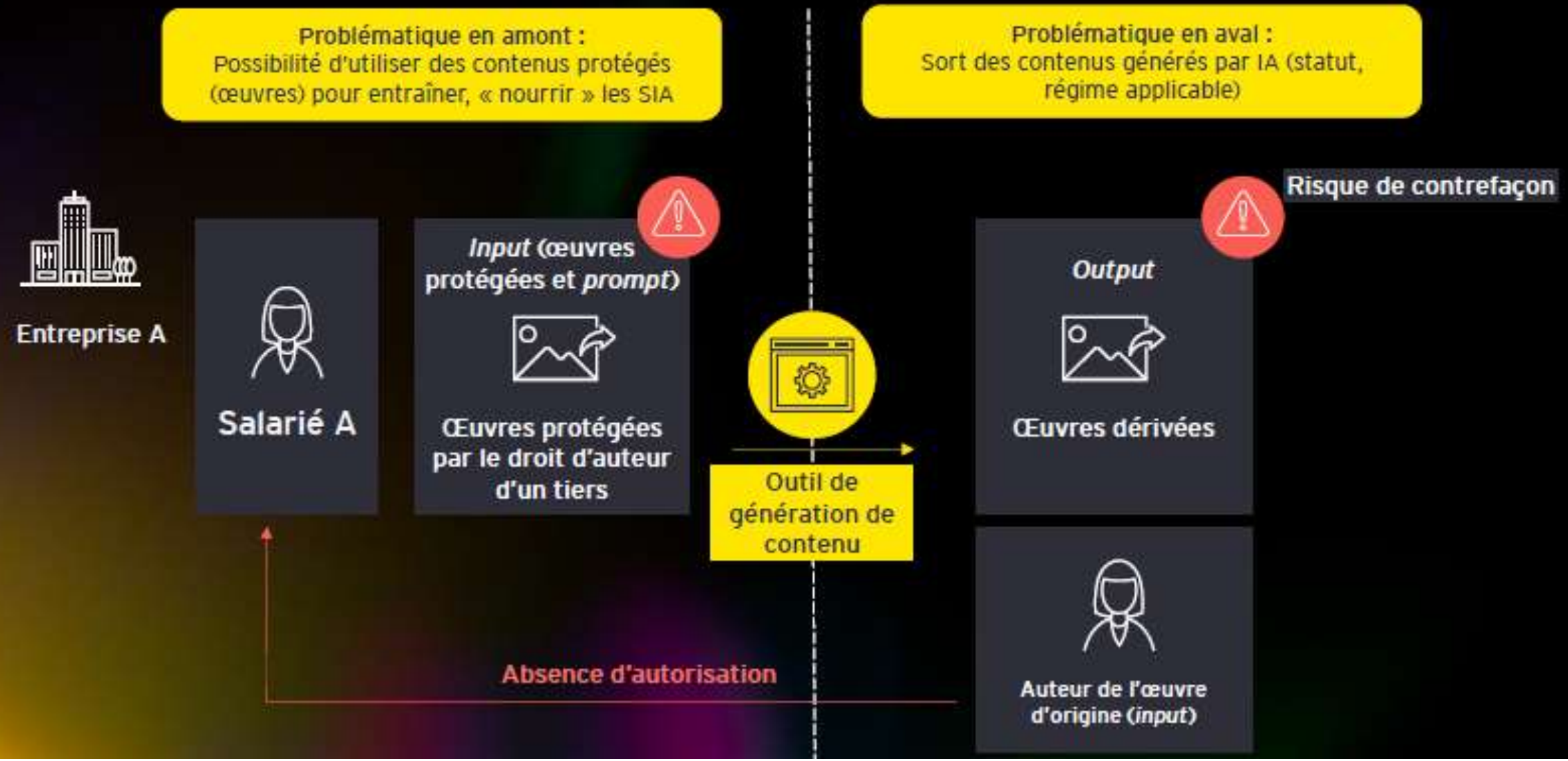
L'autorité italienne de protection des données a prononcé le 20 décembre 2024 une sanction de 15 M€ à l'encontre d'OpenAI

Il est reproché à OpenAI d'avoir utilisé des données personnelles pour entraîner ses modèles utilisés par ChatGPT sans respect du RGPD.

Articulation RGPD et IA

Fiches pratiques de la CNIL	Précisions
Déterminer sa qualité en tant qu'acteur impliqué dans l'utilisation d'un SIA	Responsable de traitement, responsable conjoint, sous-traitant…
Réaliser une AIPD pour cartographier et évaluer les risques des traitements induits par l'utilisation d'un SIA	Un des critères déterminant la nécessité de réaliser une AIPD est *« l'utilisation innovante ou l'application de nouvelles solutions technologiques ou organisationnelles »*
Mettre à jour sa documentation	Registre des traitements, Charte informatique, Mentions d'information,…
Sécuriser l'utilisation du SIA par la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles	Restreindre les accès (mots de passe), restreindre les informations pouvant être renseignées dans le SIA,…
Editer un code de bonne conduite	Règles à respecter par les utilisateurs
Limiter l'usage du SIA aux besoins prédéfinis	Paramétrer si possible le système pour empêcher certaines requêtes avec un risque
Vérifier la qualité du SIA	Certains SIA (notamment les SIA à haut risque) feront l'objet d'un marquage « CE » qui garantira leur conformité
Examiner l'existence de transfert de données à l'étranger	En particulier si les données ne sont pas hébergées par le déployeur mais par le fournisseur du SIA

Articulation IA et propriété intellectuelle



Articulation IA et propriété intellectuelle

Un sujet d'actualité

- Rapport dit Séjourné sur les droits de PI pour le développement des technologies liées à l'IA (20.10.2020)
- Rapport du Comité supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) sur les conséquences des SIA sur les industries culturelles et créatives (27.01.2020)
- Proposition de loi française visant à encadrer l'IA pour le droit d'auteur (n°1630, 12.09.2023)

Ajout au sein de l'article L.131-3 du CPI de l'obligation d'obtenir l'autorisation des auteurs ou ayants droit pour intégrer des œuvres protégées au sein d'un SIA.

Ajout au sein de l'article L.121-2 du CPI d'une taxation destinée à la valorisation de la création lorsque des œuvres sont créées par un SIA à partir d'œuvres dont l'origine demeure incertaine.

Ajout au sein de l'article L.321-2 du CPI de précisions sur la titularité des œuvres générées par IA (sans intervention humaine, les seuls titulaires des droits sont les auteurs qui ont permis de concevoir ladite œuvre artificielle)

Ajout au sein de l'article L.121-2 du CPI de l'obligation d'apposer la mention "oeuvre générée par IA" + noms des auteurs des œuvres ayant permis d'y aboutir pour les oeuvres créées par IA.

Nouvelle mission du CSPLA lancée en 2024 sur la portée de l'obligation de transparence pour les fournisseurs de modèles d'IA à usage général et la rémunération des contenus culturels utilisés par l'IA

Articulation IA et propriété intellectuelle

Application de l'obligation de gouvernance et de transparence des SIA

GOUVERNANCE

Trois étapes de verification :

1. Absence d'atteintes à des droits de PI lors de la collecte des données
2. Réutilisation des données à des fins d'apprentissage autorisée
3. Garantir que la transmission de données par l'utilisateur lors de l'utilisation du SIA, ne porte pas atteinte à un droit de PI

TRANSPARENCE

Deux mesures :

1. Création d'une politique de PI spécifique en matière de droit d'auteur et droits voisins (système d'opt-out, rémunération des ayants droits, etc.) (article 53.1.c de l'AI Act)
2. Rédaction d'une mention d'information à destination du public sur les contenus utilisés pour l'entraînement du modèle (article 53.1.a de l'AI Act)

Réflexion sur une éventuelle obligation de transparence sur les données produites (par exemple par AI Label).

Figure 1 : Pictogrammes proposés par AI Label

2.2 L’AI Act – Vers la transparence des origines de créations

Pictogrammes proposés par AI LABEL

Label for Assisted by AI

Label for Made with AI

Label for No AI used

Articulation IA et propriété intellectuelle

Possibilité d'obtenir des droits / protéger les contenus générés par IA (« *output* ») ?

Le droit d'auteur ne protège que les œuvres de l'esprit (article L.111-1 du CPI). Pour être qualifiée d'œuvre de l'esprit la création doit être originale. Cela suppose qu'elle reflète la personnalité de son auteur (Cass. 1ère civile 17 octobre 2012 n°11-10.786).
Certains estiment en outre que seul un être humain est capable de produire l'effort créatif nécessaire à la qualification d'œuvre.

Identification du titulaire/propriétaire ? Le développeur ? L'utilisateur ? Le fournisseur ? L'intelligence artificielle ?

Conditions : avoir une personnalité juridique, *Exit* l'Intelligence artificielle donc.

Propriété des prompts ?

Se référer aux conditions générales des éditeurs

Véritable point d'attention : que prévoient les contrats afférents aux SIA?

Articulation IA et propriété intellectuelle

L'exemple des CGU Copilot

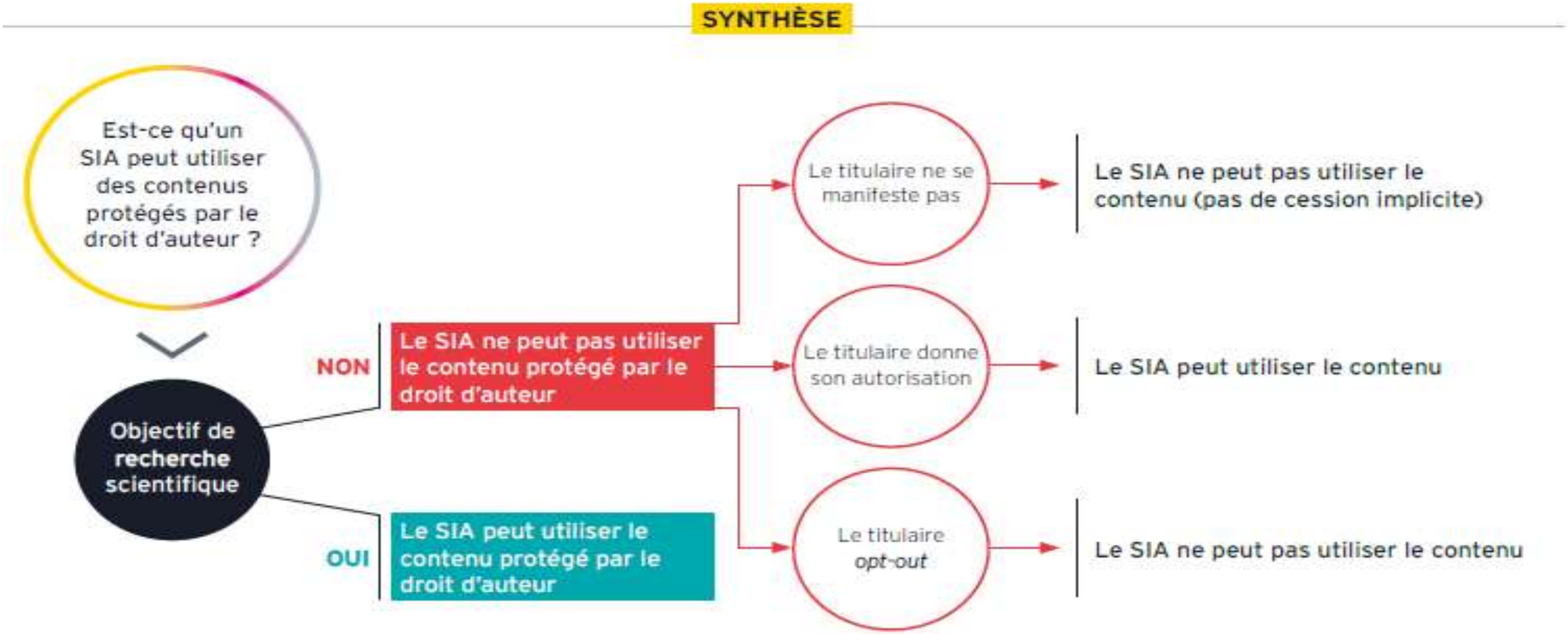
Ownership of Content. Microsoft does not claim ownership of Prompts, Creations, customizations, instructions, or any other content you provide, post, input, or submit to, or receive from, the Online Services (including feedback and suggestions). However, by using the Online Services, posting, uploading, inputting, providing or submitting content you are granting Microsoft, its affiliated companies and third party partners permission to use the Prompts, Creations, customizations, and related content in connection with the operation of its businesses (including, without limitation, all Microsoft Services), including, without limitation, the license rights to: copy, distribute, transmit, publicly display, publicly perform, reproduce, edit, translate and reformat the Prompts, Creations, and other content you provide; and the right to sublicense such rights to any supplier of the Online Services. Your use of the Online Services does not grant you any ownership rights in any underlying technologies, intellectual property, or other data that comprise or support the Online Services.

No compensation will be paid with respect to the use of your content, as provided herein. Microsoft is under no obligation to post or use any content you may provide, and Microsoft may remove any content at any time in its sole discretion.

You warrant and represent that you own or otherwise control all of the rights to your content as described in these Terms including, without limitation, all the rights necessary for you to provide, post, upload, input or submit the content.

- Microsoft ne revendique pas la propriété des créations ou de tout autre contenu que l'utilisateur fournit, publie, saisit, ou soumet, ou qu'il reçoit des services en ligne ;
- Cependant, en utilisant les services en ligne, en publiant, en téléchargeant, en saisissant, en fournissant ou en soumettant du contenu **l'utilisateur accorde à Microsoft**, à ses sociétés affiliées et à ses partenaires **l'autorisation d'utiliser les créations**, et le contenu associé dans le cadre de l'exploitation de ses activités, y compris, sans limitation, les droits de licence pour : copier, distribuer, transmettre, afficher publiquement, exécuter publiquement, reproduire, éditer, traduire et reformater les créations et tout autre contenu fourni par l'utilisateur ; et le droit de sous-licencier ces droits à tout fournisseur des services en ligne.
- Aucune compensation ne sera versée au titre de l'utilisation du contenu de l'utilisateur.

L'IA et l'exception de la « fouille » de données dans « l'IA act »



Articulation IA et confidentialité

Articulation IA et confidentialité

L'exemple de Chat GPT (1/2)

1. Les données à caractère personnel que nous collectons

Nous recueillons des données à caractère personnel vous concernant (les « Données à caractère personnel ») comme suit :

Données à caractère personnel que vous fournissez : Nous recueillons des Données à caractère personnel si vous créez un compte pour utiliser nos Services ou communiquez avec nous comme suit :

- Contenu Utilisateur : Nous recueillons les Données à caractère personnel contenues dans les données d'entrée que vous fournissez à nos Services (le « Contenu »), y compris vos prompts et d'autres contenus que vous téléchargez, comme des fichiers, des images et des audios, selon les fonctions que vous utilisez.

2. Notre utilisation des Données à caractère personnel

Nous pouvons utiliser les Données à caractère personnel pour les finalités suivantes :

- Pour améliorer et développer nos Services et mener des recherches, par exemple pour créer de nouvelles fonctionnalités produit ;

Comme indiqué ci-dessus, nous pouvons utiliser le Contenu que vous nous fournissez afin d'améliorer nos Services, par exemple pour entraîner les modèles qui alimentent ChatGPT. Veuillez lire nos instructions pour connaître la manière dont vous pouvez refuser que nous utilisions votre Contenu pour entraîner nos modèles.

De très nombreux destinataires potentiels

3. Divulgation des Données à caractère personnel

Nous pouvons divulguer vos Données à caractère personnel dans les circonstances suivantes :

- *Fournisseurs et Prestataires de Services* : Afin de nous aider à répondre aux besoins opérationnels et à fournir certains services et fonctionnalités, nous pouvons divulguer vos Données à caractère personnel à des fournisseurs et prestataires de services, y compris des fournisseurs de services d'hébergement, des prestataires de services à la clientèle, des services cloud, des services de diffusion de contenu, des services de support et de contrôle de la sécurité, des logiciels de communication par e-mail, des services d'analyse web, des prestataires de paiement et de transaction, et d'autres fournisseurs de technologies de l'information. Conformément à nos instructions, ces parties accéderont, traiteront ou conserveront des Données à caractère personnel uniquement dans le cadre de l'exécution de leurs obligations envers nous.
- *Transfert d'activité* : Si nous sommes impliqués dans des transactions stratégiques, une réorganisation, une faillite, une mise sous séquestre ou un transfert de service vers un autre fournisseur (collectivement, une « Transaction »), vos données à caractère personnel peuvent être partagées dans le cadre du processus d'audit avec des tiers et d'autres personnes impliquées dans la Transaction et transférées, avec d'autres actifs, à un successeur ou à une société affiliée dans le cadre de cette Transaction.
- *Pouvoirs Publics ou Autres Tiers* : Nous pouvons partager vos Données à caractère personnel, y compris les renseignements relatifs à votre interaction avec nos Services, avec les autorités gouvernementales, des entreprises de votre secteur d'activité ou d'autres tiers conformément à la loi, (i) si nous y sommes contraints en vertu d'une obligation légale ou si nous pensons de bonne foi qu'une telle action est nécessaire pour respecter une obligation légale, (ii) pour protéger et défendre nos droits ou notre propriété, (iii) si nous détectons, à notre seule discrétion, une violation de nos conditions, de nos politiques ou de la loi, (iv) pour détecter ou prévenir les fraudes ou toute autre activité illégale, (v) pour protéger la sécurité, la sécurité et l'intégrité de nos produits, de nos employés, de nos utilisateurs ou du public, ou (vi) pour nous protéger contre toute action en responsabilité.
- *Sociétés Affiliées* : Nous pouvons divulguer vos Données à caractère personnel à nos sociétés affiliées, c'est-à-dire à une entité qui contrôle, est contrôlée par ou est sous le contrôle commun d'OpenAI. Nos sociétés affiliées peuvent utiliser ces Données à caractère personnel de manière conforme à la présente Politique de Confidentialité.
- *Administrateurs de Comptes Professionnels* : Lorsque vous rejoignez un compte ChatGPT Entreprise ou un compte professionnel, les administrateurs de ce compte peuvent accéder à votre compte OpenAI et le contrôler, ainsi qu'accéder à votre contenu. Par ailleurs, si vous créez un compte en utilisant une adresse e-mail appartenant à votre employeur ou à toute autre organisation, nous pourrons partager avec votre employeur ou votre organisation le fait que vous disposez d'un compte et certaines données de compte, telles que votre adresse e-mail, pour, par exemple, vous permettre d'être ajouté à leur compte professionnel.
- *Autres Utilisateurs et Tiers avec Lesquels Vous Interagissez et Partagez des Informations* : Certaines fonctionnalités vous permettant d'interagir ou de partager des informations avec d'autres utilisateurs ou tiers. Par exemple, vous pouvez partager des conversations ChatGPT avec d'autres utilisateurs via des liens partagés. Vous pouvez aussi révéler des informations à des applications tierces, par exemple par le biais d'actions personnalisées pour les GPT ou pour faire une recherche sur le web pour répondre à des questions en

Articulation IA et confidentialité

L'exemple de Chat GPT (2/2)

Contenu

Votre contenu. Vous pouvez fournir des données aux Services (**"Données d'Entrée"**) et recevoir des données de sortie des Services basées sur les Données d'Entrée (**"Données de Sortie"**). Les Données d'Entrée et les Données de Sortie sont collectivement appelées **"Contenu"**. Vous êtes responsable du Contenu, notamment en vous assurant qu'il n'enfreint aucune loi applicable ni les présentes Conditions. Vous déclarez et garantissez que vous disposez de tous les droits, licences et autorisations nécessaires pour fournir des Données d'Entrée à nos Services.

Propriété du Contenu. Dans le cadre de votre relation avec OpenAI, et dans la mesure où la loi applicable le permet, vous (a) conservez vos droits de propriété sur les Données d'Entrée et (b) êtes titulaire des droits de propriété sur les Données de Sortie. Par la présente, nous vous cédons tous nos droits, titres et intérêts, le cas échéant, sur les Données de Sortie.

Similitude du Contenu. En raison de la nature de nos Services et de l'intelligence artificielle en général, les Données de Sortie peuvent ne pas être uniques et d'autres utilisateurs peuvent recevoir des données de sortie similaires à celles-ci à partir de nos Services. La cession ci-dessus ne s'étend pas aux Données de Sortie des autres utilisateurs, ni aux Données de Sortie de Tiers.

Attention aux paramétrages, votre contenu n'est pas toujours votre propriété exclusive

Notre utilisation du Contenu. Nous pouvons utiliser votre Contenu dans le monde entier pour fournir, maintenir, développer et améliorer nos Services, nous conformer à la législation applicable, faire respecter nos conditions et politiques et assurer la sécurité de nos Services.

Refus. Si vous ne souhaitez pas que nous utilisions votre Contenu pour entraîner nos modèles, vous avez la possibilité de vous y opposer en modifiant les paramètres de votre compte. Vous trouverez des informations complémentaires dans cet article du Centre d'Aide. Veuillez noter que dans certains cas, cela peut limiter la capacité de nos Services à mieux traiter à votre cas d'usage spécifique.

L’AI Act - les sanctions de son non-respect

MANQUEMENT	MONTANT DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE
La fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses aux organismes notifiés ou autres autorités nationales compétentes en réponse à une demande.	Amende administrative pouvant aller jusqu’à 7 500 000 EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 1 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
La non-conformité aux obligations spécifiées aux opérateurs ou aux organismes notifiés. Ces obligations concernent notamment les fournisseurs (art. 16), et les déployeurs (art. 26).	Amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 000 EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 3 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
Le non-respect de l’interdiction des pratiques en matière d’IA visées à l’article 5 (par exemple, un SIA qui exploite les éventuelles vulnérabilités dues à l’âge, au handicap ou à la situation sociale ou économique spécifique d’une personne physique).	Amendes administratives pouvant aller jusqu’à 35 000 000 EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 7 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

Le Droit de l’IA - L’IA et les données

- La **relation de dépendance** entre l’IA et les **données** a redonné un effet central au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
- Le RGPD énonce des obligations précises qui n’ont pas toujours été suivies d’effets en termes de mise en œuvre ou alors assorties de modalités de mise en œuvre **« bateau »**
- L’IA donne un nouveau « coup de fouet » à l’implémentation des obligations prévues par le RGPD en conférant une nouvelle exigence au travers le prisme de l’IA en même temps que d’autres sources du « Paquet numérique européen » et particulièrement le DATA Act

MERCI

UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

tétras

CSM HAUTE-SAVOIE